

1501815-60.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... o réu confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Disse que possuía dívida com agiota e passou a vender drogas para conseguir pagar sua dívida. Disse que já foi processado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. A testemunha Daniel Aurélio de Freitas Lopes Zagatto, policial militar, ouvido em juízo, narrou que na data dos fatos avistou o acusado na rua. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de ARAÇATUBA

1501815-60.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1501815-60.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Classe do Processo no 1º Grau << Informação indisponível >> - Assunto Principal do Processo << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON NEVES SOARES

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

JACKSON NEVES SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Antônio dos Santos Ribeiro, 86, Vila Alba, nesta cidade, trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 43,04 gramas de Benzoilmetilecgonina (58 porções), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante (fls. 01/02)

Houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva através da decisão de fls. 48/51

O réu foi notificado (fls. 99) e apresentou defesa prévia (fls. 103/104).

A denúncia foi recebida (fls. 86/88) e o réu foi citado e intimado para audiência de instrução, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha arrolada em comum (fls. 142) e o réu foi interrogado (fls. 141).

Ao final da instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais orais e requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como na segunda fase da fixação da pena o reconhecimento da atenuante genérica da confissão, compensado-a com a reincidência. Por fim, postulou a fixação de regime inicial semiaberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, pelo laudo de constatação prévia de fls. 18 (43,04 gramas de cocaína distribuídos em 58 porções, acondicionadas em eppendorf de cor roxa) e pelo laudo pericial toxicológico de fls. 79/81, que atestou ser a substância apreendida em poder do réu a droga cocaína.

A autoria também é certa.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Disse que possuía dívida com agiota e passou a vender drogas para conseguir pagar sua dívida. Disse que já foi processado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas.

A testemunha Daniel Aurélio de Freitas Lopes Zagatto, policial militar, ouvido em juízo, narrou que na data dos fatos avistou o acusado na rua. O acusado passou a caminhar depressa, levantando suspeita. Sendo assim, foi feita a abordagem pelos policiais e com o réu foram encontrados 58 (cinquenta e oito) microtubos contendo cocaína e a quantia de R\$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais) em dinheiro.

Indagado, o acusado relatou que teria acabado de pegar os entorpecente para comercializar, mas não quis informar quem teria lhe fornecido a droga. O acusado disse, também, que estava passando por necessidades financeiras e que já tinha sido preso por tráfico de drogas.

Desse modo, verifica-se que o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas. A confissão do réu está corroborada pelo depoimento da testemunha.

Portanto, a instrução processual demonstrou a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu na denúncia.

Resta dosar a pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes do artigo 42 da Lei de Tóxicos, em razão da grande quantidade e da espécie da droga apreendida (58 porções de cocaína), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente específico, conforme certidão de fls. 35 (processo nº 1500142-03.2019.8.26.0603 – condenado pelo artigo 33, "caput" e artigo 35, "caput", da Lei de Drogas). Todavia, possui a atenuante genérica da confissão. Por isso, compenso a agravante com a atenuante, mantendo-se a pena-base aplicada.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado, sendo incabível a incidência da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência. Não há "bis in idem", pois a reincidência pode incidir como circunstância agravante genérica e também para afastar a aplicação do redutor, já que tais situações estão previstas na lei, sendo certo que o benefício da redução da pena somente pode ser aplicado ao acusado primário e sem antecedentes criminais.

Portanto, torno definitiva a pena em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

O regime inicial será o fechado, considerando a reincidência e a necessidade de reprimir crime que causa tantos males para a sociedade, tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo.

Não é possível nem recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também em razão da reincidência e da quantidade da pena aplicada.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu JACKSON NEVES SOARES, qualificado nos autos, ao cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa (valor unitário mínimo), por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista que é reincidente. Assim, custódia é necessária para garantia da ordem pública e para impedir a reiteração delitiva. Expeça-se ofício de recomendação.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento da quantia encontrada em poder do réu, R\$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais - fls.76), em favor da União, pois decorrente do tráfico de drogas.
Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

P. R. I. C.

Araçatuba, 13 de abril de 2022.

Roberto Soares Leite
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA